

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 · 개 선 요 구

일련번호 2025-■■■■■전력지사-004

제 목 산업안전보건법 위반에 따른 과태료 납부절차 미준수 및 기준개선

관계부서 ∇∇∇∇∇, ■■■■■전력지사

조치부서 ∇∇∇∇∇, ■■■■■전력지사

내 용

1. 업무개요

■■■■■전력지사는 ○○지점에서 산업재해가 발생('24.10.02.)한 이후 고용노동부로부터 「산업안전보건법」 등 안전 관련 법령 준수위반에 대한 현장조사를 수검('24.12.09.~12.16.) 하였고, 이후 「산업안전보건법 위반에 따른 과태료 부과에 대한 사전통지 및 의견제출 안내(고용노동부 중부지방 고용노동청의정부지청-12402, '24.12.19.)」에 따라 [표 1]과 같이 과태료를 납부하였다.

[표 1] 과태료 부과 세부 내역

(단위: 천원)

관련 법령	위반사항	세부내역	부과일자/ 납부일자	부과금액/ 납부금액 ¹⁾
산업안전보건법 제77조 제2항	특수형태근로종사자 채용시 교육 미실시	중장비 기사 등 교육 미실시	'24.12.19./ '24.12.23.	2,000/1,600
산업안전보건법 제128조의2 제2항	휴게시설 관리기준 미준수	1. 남녀화장실 등 외부표지 미부착 2. 청소관리담당자 미지정		10,000/8,000
산업안전보건법 제130조 제1항	특수건강진단 미실시	자외선 노출 옥외작업자 특수건강검진 미실시		3,300/2,640
합 계				15,300/12,240

자료 : 고용노동부 공문 및 과태료 자진납부고지서, 고용노동부 제출 확인서 재구성

1) 의견제출 기한 내('24.12.30.限) 자진납부하여 과태료 20%감경

2. 산업안전보건법 위반에 따른 과태료 납부 및 납부절차 미준수

가. 판단기준

「유관기관 점검 대응(1000-SH-TG005, '24.09) 업무가이드」(이하 ‘해당 업무가이드’라 한다)에 따라 정부부처 등 유관기관으로부터 벌금/과태료 등의 납부를 고지받은 경우에는 임시 산업안전보건위원회에서 ‘① 벌과금 등의 발생 방지대책에 관한 사항, ② 벌과금 등의 처리에 관한 사항, ③ 기타 안전관리 업무에 관련된 중요한 사항’을 심의하여 과태료 납부주체 등을 결정한 후 과태료를 납부 처리하여야 한다. 따라서, ■■■■■전력지사 안전담당자는 고용노동부 등으로부터 벌금/과태료 등의 납부를 고지받은 경우에는 임시 산업안전보건위원회를 통해 과태료 납부에 대한 심의를 완료한 후 과태료 납부업무를 처리하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ■■■■■전력지사 안전담당자는 고용노동부로부터 과태료 부과에 대한 문서 수령²⁾(’24.12.19.) 후 산업안전보건 위원회를 개최하여 ① 벌과금 등의 발생 방지대책에 관한 사항, ② 벌과금 등의 처리에 관한 사항, ③ 기타 안전관리 업무에 관련된 중요한 사항을 심의하여 과태료 납부주체 등을 결정하여야 함에도 산업안전보건 위원회를 개최하지 않고 회사부담으로 과태료를 납부(’24.12.20.)한 것으로 확인하였다.

「유관기관 점검 대응 업무가이드」 中 발췌

6.5 벌금/과태료 등의 납부 및 관리

6.5.1 벌금/과태료 등의 납부를 고지받은 경우에는 임시 산업안전보건위원회를 통해 아래에 관한 사항을 심의 하여야 한다.

1. 벌과금 등의 발생 방지대책에 관한 사항
2. 벌과금 등의 처리에 관한 사항
3. 기타 안전관리 업무에 관련된 중요한 사항

2) 산업안전보건법 위반에 따른 과태료 부과에 대한 사전통지 및 의견제출 안내(고용노동부 중부지방고용노동청 의정부지청 산재예방지도과-12402, '24.12.19.)

3. 동일 지적 건 발생 최소화를 위한 기준 개선

가. 판단기준

해당 업무가이드에 따르면, 유관기관의 점검 후 안전관리자는 시정조치 요구서를 접수하고 3일 이내 본사 안전관리담당부서로 송부하여야 한다.

그리고 본사 안전관리담당부서는 벌금/과태료 등의 납부내역, 시정조치 요구서 등을 매년 기록관리 하여야 하며, 또한 본사 안전보건관리책임자는 사업소에서 제출한 유관기관이 개선, 시정 등을 요청한 내용 및 개선 결과를 전사업장에 전파하여 교육을 시행하는 등 동일한 개선, 시정사항이 발생되지 않도록 노력하여야 한다.

따라서, 본사 안전보건담당부서인 ▽▽▽▽▽는 고용노동부등 유관기관의 시정조치 요구사항, 벌금 및 과태료 발생현황을 취합하여 전사 공유함으로써 동일 지적 건 발생을 최소화 하도록 하여야 한다.

「유관기관 점검 대응 업무가이드」 中 발취

업 무	담당주관	세부 내용
유관기관 점검일정 통보	유관기관 사업장	- 유관기관 사업장 점검 일정 확인
자체 점검	사업장	- 사업장 자체 점검 시행(관련 법령 등 점검, 부록7.2 활용) - 사전 점검 후 미비점 보완(서류 및 현장 등)
유관기관 서류 및 현장점검	유관기관 사업장	- 점검관련 서류 준비 - 현장 점검 시 동행점검으로 지적 발생시 설명 등으로 지적 최소화
위반사항 설명 및 시정조치요구서 작성	유관기관	- 위반사항 및 시정조치 요구서 작성 시 지적 최소화
벌금, 과태료 사항 정리 및 시정조치요구서 발생	유관기관	- 벌금, 과태료 사항 명기시 벌과금 발생 최소화 - 시정조치 요구서 접수 및 개선안 수립 - 개선결과 유관기관 보고(개선조치 요청일 기한 엄수)
점검결과 본사 송부	사업장	- 유관기관 점검결과 부록 7.3 양식 및 시정조치 요구서 본사 송부
벌금, 과태료 납입 고지서 접수 및 납부	사업장	- 벌금, 과태료 납입고지서 접수(팩스 등) 및 회계처리
유관기관 점검관련 개선조치 결과 본사 송부(벌과금 포함)	사업장	- 유관기관 점검관련 개선조치 결과보고서 작성 및 본사송부 (벌금, 과태료 납입고지서 포함)
재발방지 등을 위한 전사 공유	본사 재난안전처	- 유관기관 시정조치요구사항, 벌금 및 과태료 발생현황 취합 - 전사 공유를 통한 동일 지적건 발생 최소화 - 경영책임자에게 10일 이내 결과 보고(중대한 과실 등)

나. 감사결과 확인된 문제점

감사대상기간 중 타사업소에서 ■■■■■전력지사와 동일 또는 유사한 사유로 과태료가 부과된 내역이 있는지 여부를 확인한 결과, [표 2]와 같이 유사사유로 인한 고용노동부 시정지시서 발행 및 과태료 부과 건이 있는 것으로 확인되었다.

[표 2] 과태료부과 세부 내역

(단위: 천원)

일자	사업소명	관련 법 조항	위반사항	세부내역	부과금액
'24.08.20.	○○○	산업안전보건법 제128조의2 제2항	휴게시설 관리기준 미준수	1. 남녀직원 샤워실과 분해 조정 필요 2. 청소관리담당자 미지정	4,000
'24.12.19.	■■■■■ 전력지사	산업안전보건법 제128조의2 제2항	휴게시설 관리기준 미준수	1. 남녀화장실 등외부표지 미부착 2. 청소관리담당자 미지정	10,000
		산업안전보건법 제77조제2항	특수형태근로종사자 채용시 교육 미실시	중장비 기사 등 교육미실시	2,000
		산업안전보건법 제130조제1항	특수건강진단 미실시	자외선 노출 옥외작업자 특수건강검진 미실시	3,300

이와 관련하여 추가 확인한 결과 신서천사업소는 고용노동부로부터 현장조사('24.8.12.~8.14.) 수검 후 「산업안전보건법」 제18조의2 제2항 위반을 사유로 고용노동부로부터 수령한 시정지시서(고용노동부 대전지방고용노동청 보령지청 산재예방3지도과-11334, '24.08.20.)를 문서등록 및 ▽▽▽▽▽로 송부('24.08.21.) 하였으나, 본사 안전보건담당부서인 ▽▽▽▽▽는 해당 지적사항 등을 접수 후 즉시 전 사업장에 전파하지 않고 고용노동부의 ■■■■■전력지사에 대한 점검('24.12.09.~12.16.) 및 시정지시서 발행('24.12.19.) 이후에서야 비로소 전사 공유³⁾함으로써 유사사례에 대한 지적을 받지 않을수 있었던 기회를 상실하였다.

한편 해당 업무가이드에는 유관기관의 지적사항 등의 전사공유 담당부서(▽▽▽▽▽)만 명시되어 있을 뿐 전사 공유 시점·방법 등에 대한 구체적 기준이 존재하지 않는바, 산업안전보건법 위반으로 인한 유사사례 지적 발생을

3) 타사업장 고용노동부 감독 결과에 따른 시정명령 조치결과 제출 요청(▽▽▽▽▽-5272, '24.12.19.)

최소화하기 위하여 사업소로부터 시정지시서 등 외부 지적사항을 접수한 이후 전사공유 시점 및 방법 등을 구체화 할 필요하다고 판단된다.

관계부서 의견 ■■■■■전력지사 안전담당자는 산업안전보건법 위반에 따른 과태료 납부 절차가 신설된 것을 간과하여 해당 절차를 준수하지 못한 사실을 인정하였고, 과태료 발생 사유와 동일한 산업안전보건법 위반사례가 발생하지 않도록 철저히 관리하겠다는 의견을 제시 하였으며, ▽▽▽▽▽는 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 유관기관의 외부 지적일로부터 전사공유 시점까지의 기간을 최소화 하는 등 관련기준을 검토 후 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① ▽▽▽▽▽장은 고용노동부 등 상위기관으로부터 시정조치요구사항 및 시정지시서 등을 수령시 동일한 지적사항으로 인한 과태료 발생 등을 최소화 할수 있도록 관련 업무기준을 개선하시기 바랍니다. (개선)
- ② ■■■■■전력지사장은 산업안전보건법 위반에 따른 과태료 납부절차를 미준수한 관련자에게 주의 조치 하시고, (주의) 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
■■■■■전력지사 (안전팀)	주임	000	사업소안전관리	'22.03.01.~ '25.02.09.	산업안전보건법 위반에 따른 과태료 납부절차 미준수	주의